

1503558-76.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... tê-lo abordado em local de tráfico, após breve campana durante a qual o viram vendendo a terceiro droga que o acusado trazia consigo dentro de uma pequena bolsa, em cujo interior foram encontradas trinta e três porções de cocaína, outras quinze de maconha, além de dinheiro. Indagado a respeito, o réu confessou-lhes o tráfico. E não há porque negar crédito às palavras dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503558-76.2021.8.26.0548 controle:2021/001242

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2306819/2021 - 09º D.P. CAMPINAS, 21321353 - 09º D.P. CAMPINAS, 2016/21/327 - 09º D.P. CAMPINAS, 2306819 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2016/21/327 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2306819/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO GIANOTTI NUNES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LEANDRO GIANOTTI NUNES, RG nº 48.254.314/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 11.11.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 78/79). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 112 e 116). A denúncia foi recebida aos 01.02.22, sendo o acusado citado aos 15.02.22 (fls. 117 e 153). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 03/11, 21/23 e 92/94). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após confessar o tráfico para os policiais que o abordaram e também para a autoridade policial que presidiu o flagrante, em Juízo o acusado se retratou. Assumiu a posse de cinco porções de cocaína e outras três de maconha que havia acabado de comprar quando os policiais o abordaram, dizendo-se usuário. Também estava na posse de vinte reais em dinheiro fruto de seu trabalho num lava rápido. Os investigadores de polícia hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, após breve campanha durante a qual o viram vendendo a terceiro droga que o acusado trazia consigo dentro de uma pequena bolsa, em cujo interior foram encontradas trinta e três porções de cocaína, outras quinze de maconha, além de dinheiro. Indagado a respeito, o réu confessou-lhes o tráfico. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)" (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Nesse contexto, lícito é atribuir ao acusado a posse de todo o entorpecente apreendido. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. Aliás, custa crer que os policiais tivessem o trabalho de forjar outras porções de cocaína e maconha, idênticas àquelas cuja posse o réu assumiu, apenas para incriminá-lo indevidamente. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o réu foi surpreendido em local de tráfico, em plena atividade, tão logo vendeu droga a um usuário. Com ele também havia outras trinta e três porções de cocaína e quinze de maconha, droga cuja diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia. Por sinal, o réu confessou informalmente o tráfico para os policiais que o abordaram e depois perante a Autoridade Policial, não havendo porque desprezar tais confissões. Nesse sentido: "O acusado em um processo penal normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se e até mesmo mentir. Contudo, o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele" (TACRIM/SP - Ap. nº1295479/2 - j. em 25.03.02 - RT 802/600). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício.

Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado.

A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/3 em razão dos antecedentes - fls. 56/59 - procs. nº 0005137-85, 0013873-29 e 3001011-11).

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 59 - proc. nº 3038666-17). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi).

D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008).

E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.242/21 e CONDENO O RÉU LEANDRO GIANOTTI NUNES, RG nº 48.254.314/SP, a cumprir 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 05 de abril de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA